



DELIBERAZIONE N° 104 del 09/10/2025

OGGETTO:	PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' ED ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2025-2027 - SEZIONE 3 " ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO" "SOTTOSEZIONE DI PROGRAMMAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE" – MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.
-----------------	---

L'anno duemilaventicinque e questo giorno 09 (nove) del mese di Ottobre, alle ore 15:30 - nella Sala Giunta - Palazzo Comunale del Comune di San Miniato, regolarmente convocata la Giunta Comunale composta dai Sigg.ri:

N°	Qualifica	Nome	Presente	Assente
<u>1</u>	Sindaco	GIGLIOLI SIMONE	P	
<u>2</u>	Vice Sindaco	BONACCORSI AZZURRA	P	
<u>3</u>	Assessore	GOZZINI GIACOMO	P	
<u>4</u>	Assessore	GRECO MARCO	P	
<u>5</u>	Assessore	MAGGIORELLI ELENA	P	
<u>6</u>	Assessore	SQUICCIARINI MATTEO	P	

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

Si è riunita per trattare gli argomenti posti all'o.d.g..

Presiede l'adunanza il Sig. Giglioli Simone, in qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario Generale, dott. Dott. Danilo D'Aco.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sulle proposte all'ordine del giorno.

LA GIUNTA

Richiamati:

- l'art. 39 della L. n. 449/1997 il quale ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;
- a norma dell'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali



sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999;

- a norma dell'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;

- secondo l'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla deliberazione di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

Visto l'art. 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D. Lgs 25 maggio 2017, n. 75:

«2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.»;

4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali;

Verificato che, per quanto disposto dall'art. 16 del D. Lgs. 165/2001, i dirigenti propongono le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio



cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4;

Considerato che l'art. 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, stabilisce che:

- le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottino il Piano Integrato di Attività e Organizzazione;
- il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce tra l'altro gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, la progressione di carriera del personale;
- il Piano definisce gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Preso atto che:

- in data 30 giugno 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 81, "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione", di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
- in data 30 giugno 2022 è stato pubblicato il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione di cui all'art. 6, comma 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113;
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 2022, n. 81 "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione", stabilisce all'art. 1, comma 1, per i Comuni con più di 50 dipendenti, la soppressione di taluni adempimenti, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), tra i quali il Piano dei fabbisogni di personale, di cui all'art. 6, commi 1, 4, 6, e art. 6-ter del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, stabilisce all'art. 2, comma 1, che il PIAO è suddiviso nelle Sezioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 del decreto medesimo e ciascuna Sezione è a sua volta ripartita in sottosezioni di programmazione, riferite a specifici ambiti di attività amministrativa e gestionale; in particolare la Sezione 3 del PIAO "Organizzazione e capitale umano" indica, all'interno della "Sottosezione di programmazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale", la consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di adozione del Piano, suddiviso per inquadramento professionale, dà evidenza della capacità assunzionale dell'amministrazione, della programmazione delle cessazioni dal servizio, della stima dell'evoluzione dei fabbisogni di personale in relazione alle scelte in materia di reclutamento, delle strategie di copertura del fabbisogno, delle strategie di formazione del personale, della riqualificazione o potenziamento delle competenze e delle situazioni di soprannumero o le eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali;

Richiamate:



- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 30.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione del Comune di San Miniato per il triennio 2025-2027;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 30.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio Previsionale del Comune di San Miniato per il triennio 2025-2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 09.01.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il PEG con indicazione degli obiettivi finanziari ai Dirigenti per il triennio 2025-2027;
- le deliberazioni della Giunta Comunale n. 29 del 20.03.2025 e n. 40 dell'11.04.2025, rispettivamente di approvazione e rettifica del "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 05.08.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata da ultimo modificata la struttura organizzativa dell'Ente;

Richiamato l'art. 6-ter del D.Lgs. 165/2001, ai sensi del quale con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi Piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali;

Richiamate le linee di indirizzo per la predisposizione dei Piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA, di cui al DPCM 8 maggio 2018, secondo le quali:
il concetto di fabbisogno di personale implica un'attività di analisi ed una rappresentazione delle esigenze sotto un duplice profilo:

- quantitativo: riferito alla consistenza numerica di unità necessarie ad assolvere alla mission dell'amministrazione, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- qualitativo: riferito alle tipologie di professioni e competenze professionali meglio rispondenti alle esigenze dell'amministrazione stessa, anche tenendo conto delle professionalità emergenti in ragione dell'evoluzione dell'organizzazione del lavoro e degli obiettivi da realizzare. In sede di elaborazione dei Piani i profili quantitativi e qualitativi devono convivere;

Il PTFP si sviluppa in prospettiva triennale e deve essere adottato annualmente con la conseguenza che di anno in anno può essere modificato in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale;

Verificato che successivamente all'approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, sono intervenute all'interno dell'Ente nuove esigenze organizzative e/o funzionali, oltre ad essere intervenuta la necessità di sostituire personale cessato o prossimo alla cessazione dal servizio, e pertanto si rende necessario modificare la Sez. 3 del suddetto documento "Organizzazione e capitale umano" - "Sottosezione di programmazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale", con le seguenti nuove assunzioni di personale:

Anno	Profilo professionale	n.	Area	Ex Cat.	Note
------	-----------------------	----	------	---------	------



2025	Istruttore Amministrativo	1	Istruttori	C	Settore 5
2025	Istruttore Tecnico	1	Istruttori	C	Settore 5
2025	Istruttore Tecnico	3	Istruttori	C	Settore 3
2025	Istruttore Amministrativo	1	Istruttori	C	Progressione tra aree ex art. 13 CCNL 16-11-2022 - Settore 1
2025	Funzionario Tecnico	1	Funzionari ed EQ	D	Settore 5
2026	Funzionario servizi Socio-Educativi e Culturali	2	Funzionari ed EQ	D	turn-over personale in cessazione - Settore 4

Richiamato il CCNL Funzioni locali del 16.11.2022 che all'art. 13, comma 6, introduce, fino al 31.12.2025, progressioni tra le aree "in deroga", mediante procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella Tabella C allegata al CCNL, anche se non in possesso del titolo di studio ordinariamente previsto per l'accesso dall'esterno il parere Aran (CFL207): *"In caso di progressione tra le aree di cui all'art. 13, comma 6, del CCNL 16.11.2022, il consumo di risorse da imputare allo 0,55% del monte salari 2018 è dato dalla seguente differenza: (valori annuali di stipendio tabellare + quota dell'indennità di comparto a carico del bilancio dell'area di destinazione) - (stipendio tabellare + quota dell'indennità di comparto a carico del bilancio dell'area di appartenenza). Per quanto riguarda gli stipendi tabellari, si deve fare riferimento ai nuovi importi annui, ricalcolati su 13 mensilità, previsti dalla tabella G allegata al CCNL, mentre per la quota di indennità di comparto, ai valori "a carico del bilancio" di cui alla tabella D, colonna 1, del CCNL 22.01.2004, ricalcolati su base annua per 12 mensilità"*;

Visto il parere Aran (CFL208) in merito alle differenze ed elementi comuni tra le progressioni tra le aree a regime ex art. 15 del CCNL 16.11.2022 e le progressioni tra le aree con la procedura transitoria di cui all'art. 13, comma 6 del medesimo CCNL;

Considerato che nella procedura transitoria, i criteri più specifici che declinano i criteri generali stabiliti dal contratto, nonché i pesi loro attribuiti, sono definiti dalle amministrazioni previo confronto con i sindacati;

Dato atto che a seguito del confronto avuto con le Rappresentanze Sindacali, con la deliberazione della Giunta comunale n. 30 del 20.03.2025 è stato approvato il Regolamento per la disciplina delle progressioni tra aree in base alle previsioni di cui al richiamato art. 13 del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022;

Considerato che il monte salari del personale con qualifica non dirigenziale dell'anno 2018 ammonta ad € 4.318.910,00 e che lo 0,55% del suddetto ammontare corrisponde ad € 23.754,01 come dallo schema che segue;

Dato atto che il PTFP 2025-2027, come rettificato con il presente atto nell'**allegato "F"** che ne costituisce parte integrante e sostanziale, prevede complessivamente n. 10 progressioni tra aree il cui onere è previsto entro il limite di spesa di cui al punto precedente come da seguente schema di riepilogo:

Comuni	dati da Conto Annuale 2018	totale MS 2018	budget 0,55% - €	utilizzo budget	disponibilità residua
--------	----------------------------	----------------	------------------	-----------------	-----------------------



	T12	T13	T14				
San Miniato	3.819.731,00	419.562,00	79.617,00	4.318.910,00	23.754,01	22.208,43	1.545,57
Differenziali	€	San Miniato					
Operatori esperti B > Istruttori C	2.632,77	3					
Istruttori C > Funzionari ed EQ D	2.044,30	7					

Ritenuto, sebbene le assunzioni effettuate tramite la procedura transitoria possono derogare alla regola del 50% di reclutamento dall'esterno, il Piano delle assunzioni dell'anno 2024 e 2025 comprensivo della modifica disposta con il presente provvedimento garantisce che almeno il 50% delle assunzioni programmate sia per l'area dei funzionari che per l'area istruttori sono effettuate tramite reclutamento dall'esterno;

Considerato che l'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dall'articolo art. 4, del decreto legislativo n. 75 del 2017:

- introduce elementi significativi tesi a realizzare il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica: il termine dotazione organica, nella disciplina precedente, rappresentava il "contenitore" rigido da cui partire per definire il PTFP, nonché per individuare gli assetti organizzativi delle amministrazioni, contenitore che condizionava le scelte sul reclutamento in ragione dei posti disponibili e delle figure professionali contemplate.
- conduce ad una formulazione di "dotazione organica" quale valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile che non può essere valicata dal PTFP. Essa, di fatto, individua la "dotazione" di spesa potenziale massima imposta sia come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte, in relazione ai rispettivi ordinamenti, sia come vincolo interno determinato dalle proprie capacità di bilancio;
- interpreta la "dotazione organica" dell'Ente quale spesa del personale in servizio, sommata a quella del personale da assumere nell'ambito del PTFP, che non può essere superiore alla spesa potenziale massima;

Verificato che la programmazione del fabbisogno del personale richiede l'approvazione della dotazione organica dell'Ente nella sua nuova accezione, e cioè la rappresentazione dell'attuale situazione di personale in forza e delle eventuali integrazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati dall'Ente, suddivisa per profili professionali;

Richiamato l'articolo 16 del decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 rubricato "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato";

Verificato che secondo quanto contenuto nelle linee guida della Funzione Pubblica la comunicazione del PTFP al SICO può rappresentare lo strumento di assolvimento ai predetti obblighi rendendo tale comunicazione visibile in area pubblica;

Considerato che la comunicazione dei contenuti dei Piani del personale al sistema di cui all'articolo 60 del decreto legislativo n. 165 del 2001 è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;



Richiamato il secondo comma dell'art. 33 del D.L. 34/2019, convertito con legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi del quale:

- a decorrere dalla data individuata da apposito decreto, i Comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i Piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di Bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in Bilancio di previsione.
- con decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i Comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i Comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore;
- i Comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;
- i Comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto;
- il D.M. 21.10.2020 del Ministero dell'Interno di disciplina delle convenzioni di Segreteria che al secondo comma dell'art. 3 così dispone *"..... Ai fini del rispetto dei valori soglia di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ciascun Comune computa nella spesa di personale la quota a proprio carico e, per il Comune capofila, non rilevano le entrate correnti derivanti dai rimborsi effettuati dai Comuni convenzionati a seguito del riparto della predetta spesa"*;

Visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, 17 marzo 2020 ad oggetto: *"Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni"*, pubblicato nella G.U. n.108 del 27.04.2020, emanato in attuazione di quanto disposto dal succitato art. 33, ai sensi del quale:

- le disposizioni in esso contenute si applicano ai Comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020;
- è definito il concetto di "spesa di personale" valida ai fini della determinazione delle capacità assunzionali dell'Ente;
- è individuata la modalità di calcolo delle entrate correnti cui rapportare la spesa di personale al fine di determinare il valore soglia della spesa e la collocazione della spesa di personale di ciascun ente rispetto al suddetto valore;
- sono state definite le fasce demografiche di differenziazione dei Comuni, rispetto alle quali il Comune di San Miniato ricade nella fascia f) "Comuni da 10.000 a 59.999 abitanti";



- sono state individuate le percentuali massime di spesa di personale rispetto alle entrate correnti; per i Comuni della fascia f) la spesa di personale non può superare 27% delle entrate correnti (media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nell'ultimo Rendiconto approvato);

Visto il prospetto **allegato "D"** dal quale emerge che:

- la spesa di personale dell'anno 2018, calcolata secondo le definizioni del decreto ministeriale, è di € 6.064.812,39;

- la spesa di personale dell'anno 2024 (ultimo rendiconto approvato) rappresenta il 23,31% della media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel Rendiconto dell'anno 2024, inferiore quindi al valore soglia del 27%, corrispondente ad € 6.558.352,74;

- la differenza tra la spesa di personale potenziale massima (27% delle entrate correnti medie del triennio 2022-2024 al netto del FCDE anno 2024) corrispondente ad € 6.558.352,74 e quanto previsto per l'attuazione del Piano triennale del fabbisogno di personale 2025-27 e Piano annuale assunzioni 2025 (€ 6.336.244,16) costituisce una ulteriore capacità di spesa di personale dell'Ente;

- considerato tuttavia che:

a) a decorrere dall'anno 2021 il Comune ha esternalizzato la gestione della stazione ecologica prima gestita tramite personale dipendente, la spesa del personale reinternalizzato per essere adibito ad altre funzioni dell'Ente, ha ridotto tale ulteriore capacità assunzionale per l'importo corrispondente al relativo costo (€ 98.780,00);

b) a decorrere dall'1.4.2024 il Comune ha trasferito alla SDS il personale in precedenza comandato, al quale è stata ceduta la relativa capacità assunzionale comprensiva di una quota parte del fondo risorse decentrate e così per complessivi € 219.879,11 annuali;

c) dalla spesa complessiva va decurtata la quota di rimborso della spesa per la convenzione di segreteria comunale pari a € 78.134,00 e la spesa relativa alle progressioni verticali tra aree in deroga ammontante ad € 28.133,64;

- la residua capacità assunzionale dell'Ente si quantifica in € 9.717,11 come evidenziato nell'**allegato "D"** "Calcolo della capacità assunzionali";

Considerato, inoltre, che, ai sensi dell'art. 1 comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti sono tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;

Rilevato a tal fine che il valore medio della spesa di personale del 2011-2013 è pari a € 6.524.240,17 e che la spesa di personale di cui al c. 557 – art. 1 – L. 292/2006 per l'anno 2025, si quantifica in € 5.759.775,67 come da **allegato "C"**;



Ritenuto per tutto quanto sopra motivato di approvare la modifica/integrazione al fabbisogno di personale per il triennio 2025-2027 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 20.03.2025 e ss.mm.ii. **(allegato E)** corrispondente alla dotazione organica del Comune di San Miniato comprensiva dei posti attualmente coperti e da coprire attraverso il Piano annuale delle assunzioni **(allegato F)**, secondo le linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018;

Dato atto che dello schema di modifica del Piano assunzioni 2025-27 in data 08.10.2025 è stata data informazione alle RSU aziendali;

Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori espresso in data 9.10.2025, prot. n. 39996, ai sensi dell'art. 239 D. Lgs. 267/2000, nel quale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 33 del D.L. 34/2019 è asseverato il rispetto pluriennale dell'equilibrio di Bilancio, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale **(allegato B)**;

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il vigente "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni – autonomi e locali;

Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Segretario Generale ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore "Programmazione e Risorse finanziarie", che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento **(allegato A)**;

DELIBERA

1. Di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente deliberato.
2. Di confermare l'attuale struttura organizzativa dell'Ente, come da ultimo modificata con



deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 05.08.2025, esecutiva.

3. Di dare atto che successivamente all'approvazione del Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, sono intervenute all'interno dell'Ente nuove esigenze organizzative e/o funzionali, oltre ad essere intervenuta la necessità di sostituire personale cessato o che cesserà dal servizio.

4. Di modificare la Sezione 3 del PIAO "Organizzazione e capitale umano", "Sottosezione di programmazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale", approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 20.03.2025, modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 11.04.2025, con le seguenti modifiche/integrazioni:

Anno	Profilo professionale	n.	Area	Ex Cat.	Note
2025	Istruttore Amministrativo	1	Istruttori	C	Settore 5
2025	Istruttore Tecnico	1	Istruttori	C	Settore 5
2025	Istruttore Tecnico	3	Istruttori	C	Settore 3
2025	Istruttore Amministrativo	1	Istruttori	C	Progressione tra aree ex art. 13 CCNL 16-11-2022 - Settore 1
2025	Funzionario Tecnico	1	Funzionari ed EQ	D	Settore 5
2026	Funzionario servizi Socio-Educativi e Culturali	2	Funzionari ed EQ	D	turn-over personale in cessazione - Settore 4

5. Di autorizzare l'avvio delle procedure di selezione del personale cessato e/o di cui non è stata prevista la cessazione dando atto che le relative assunzioni sono subordinate all'approvazione e/o aggiornamento della programmazione triennale delle assunzioni - PTFP 2025/27.

6. Di dare atto che il Piano delle assunzioni dell'anno 2024 e 2025 comprensivo della modifica disposta con il presente provvedimento garantisce che almeno il 50% delle assunzioni programmate dell'area dei funzionari sia effettuate tramite reclutamento dall'esterno.

7. Di dare atto che la programmazione disposta nell'ambito del presente provvedimento rispetta:

a) il limite di cui all'art. 1, comma 557, L. 296/2006 così come dimostrato nell'**allegato "C"** al presente atto;

b) i valori soglia di spesa di cui al DPCM 17 marzo 2020 ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni", pubblicato nella G.U. n.108 del 27.04.2020, emanato in attuazione di quanto disposto dal succitato art. 33 del D.L. 33/2020 così come dimostrato nell'**allegato "D"** al presente atto prendendo a riferimento i valori dell'ultimo Rendiconto approvato (anno 2024).

8. Di approvare il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2025-2027 (**allegato E**), come modificato/integrato con il presente provvedimento, corrispondente alla dotazione organica del Comune di San Miniato comprensiva dei posti attualmente coperti e da coprire attraverso il Piano annuale delle assunzioni (**allegato F**), secondo le linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio



2018.

9. Di ridefinire, in conformità al D.Lgs. 75/2017 ed alle linee di indirizzo della funzione pubblica, la dotazione organica approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 1.08.2023, come riportato **nell'allegato "E"** al presente atto.

10. Di dare atto del rispetto del limite di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 per assunzioni a tempo determinato **(allegato G)**.

11. Di dare atto che la spesa conseguente al presente provvedimento è contenuta nel Bilancio di previsione 2025-2027, assestato alla data odierna nel rispetto dell'equilibrio pluriennale di Bilancio.

12. Di pubblicare il presente Piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii..

13. Di dare mandato all'Ufficio Associato del Personale (UPA) di trasmettere il presente Piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018.

14. Di dare atto che sul presente provvedimento è stato espresso il parere del Collegio dei Revisori dei Conti **(allegato B)**, prot. n. 39996 del 9.10.2025, all'interno del quale è asseverato il rispetto pluriennale dell'equilibrio di Bilancio nel rispetto di quanto previsto dall'art. 33 del D.L. 34/2019, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

15. Di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni **(allegato A)**.

16. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 125 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio on line, la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Indi la Giunta Comunale



in ragione della necessità di procedere all'attuazione di quanto disposto con il presente provvedimento

con successiva votazione e con voti favorevoli unanimi resi nei modi e forme di legge

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Giglioli Simone

Il Segretario Generale
Dott. Danilo D'Aco
(atto sottoscritto digitalmente)